



भारत का राजपत्र
The Gazette of India
இந்திய அரசிதழ்

असाधारण

EXTRAORDINARY

சிறப்பிதழ்

भाग XV अनुभाग 1

Part XV Section 1

பகுதி XV பிரிவு 1

प्रधिकार प्राकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

அதிகாரத்துடன் வெளியிடப்பட்டது

नई दिल्ली, बुधवार, 4 फिब्रवरि 1998/1920 शक

New Delhi, Wednesday, 4th February 1998

புது தில்லி, 1998, பிப்ரவரி திங்கள் 4, புதன்கிழமை

Ministry of Law, Justice and Company Affairs

(Legislative Department)

New Delhi, the 4th February 1998

சட்ட, நீதி மற்றும் நிறுவன அலுவல்கள் அமைச்சகம்

(சட்டமியற்றத் துறை)

புது தில்லி 4, பிப்ரவரி 1998

The translation in Tamil of the Cutchi Memons Act, 1938 (10 of 1938), The Sugar Development Fund Act, 1982 (4 of 1982), The Foreign Recruiting Act, 1874 (4 of 1874), The Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976 (56 of 1976), The Economic Offences (Inapplicability and Limitation) Act, 1974 (12 of 1974), The Married Women's Property Act, 1874 (3 of 1874), The Anand Marriage Act, 1909 (7 of 1909), The Post Office Cash Certificates Act, 1917 (18 of 1917), The Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), The Exchange of Prisoners Act, 1948 (58 of 1948), The Hindu Marriages (Validation of Proceedings) Act, 1960 (19 of 1960), The Cine-Workers Welfare Fund Act, 1981 (33 of 1981), The Prevention of Damage to Public Property Act, 1984 (3 of 1984), The Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 (42 of 1991), The Enemy Property Act, 1968 (34 of 1968), The Indian Bills of Lading Act, 1856 (9 of 1856), The Epidemic Diseases Act, 1897 (3 of 1897), The Industrial Disputes (Banking and Insurance Companies) Act, 1949 (54 of 1949), The Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976

(11 of 1976) are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative Texts there of in Tamil under clause (a) of section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act. 1973 (50 of 1973).

கச்சியெமன்கள் சட்டம், 1938 (10/1938), சர்க்கரை வளர்ச்சி நிதியச் சட்டம், 1982 (4/1982), அயல்நாட்டிற்கு ஆளெடுத்தல் சட்டம், 1874 (4/1874), பீடித்தொழிலாளர்கள் நல்வாழ்வு மேல்வரிச் சட்டம், 1976 (56/1976), பொருளியல் குற்றச்செயல்கள் (வரம்பு பொருந்துறாமைச்) சட்டம், 1974 (12/1974), திருமணமான மகளிரின் சொத்துச் சட்டம், 1874 (3/1874), ஆனந்த் திருமணச் சட்டம், 1909 (7/1909) அஞ்சலகப் பண உறுதிச் சான்றுகள் சட்டம், 1917 (18/1917), தாதரக மற்றும் துணைத் தாதரக அலுவலர்கள் (ஆணை மொழிகள் மற்றும் கட்டணங்கள்) சட்டம், 1918 (41/1918), கைதிகள் பரிமாற்றச் சட்டம், 1948 (58/1948), இந்துத் திருமணங்கள் (நடவடிக்கைகளைச் செல்லுந்தன்மையுடையனவாக்குதல்) சட்டம், 1960 (19/1960), திரைப்படத் தொழிலாளர்கள் நலப்பாட்டு நிதியச் சட்டம், 1981 (33/1981), பொதுச் சொத்திற்குச் சேதம் விளைவித்தலைத் தடுத்தல் சட்டம், 1984 (3/1984), வழிபாட்டு இடங்கள் (தனியுறுவகையங்கள்) சட்டம், 1991 (12/1991), பகைவர் சொத்துச் சட்டம், 1968 (34/1968), இந்தியக் கப்பற்சரக்குப் பட்டியல்கள் சட்டம், 1856 (9/1856), கொள்ளை நோய்கள் சட்டம், 1897 (3/1897), தொழில்துறைப் பூசல்கள் (வங்கித் தொழில் மற்றும் காப்பீட்டு நிறுமங்கள்) சட்டம், 1949 (54/1949), விற்பனை ஊக்குவிப்பு பணிபுரிவோர் (பணிவரைக் கட்டுகள்) சட்டம், 1976 (11/1976) ஆகியவற்றின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரத்தின்படி இதன்மூலம் வெளியிடப்படுகின்றன. அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்கள் (மையச் சட்டங்கள்) சட்டம், 1973 (50/1973)இன் பிரிவு 2இன் கூறு (அ)வின்படி இவையே தமிழில் அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்களாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

திருமணமான மகளிரின் சொத்துச் சட்டம், 1874

(சட்ட எண் 3/1874)

[1874, பிப்ரவரி 24]

குறித்த சில திருமணமான மகளிர் தொடர்பான சட்டத்தை விளக்குவதற்கும், திருத்தம் செய்வதற்கும், பிற நோக்கங்களுக்காகவுமான ஒரு சட்டம்.

1866, ஜனவரி முதல் நாளுக்கு முன்பு திருமணம் புரிந்துகொண்ட மகளிரால் முகப்புரை கூலி மற்றும் ஈட்டங்கள் துய்க்கப்படுவதற்காகவும், அந்த நாளுக்கு முன்போ, பின்போ திருமணம் புரிந்துகொண்டவர்களின் வாழ்நாட்கள் மீதான காப்புக் களுக்காகவும், இதில் இதன்பின்பு தோன்றுகிறவாறான வகையத்தைச் செய்வது உகந்ததாக இருக்கிறது என்பதால் ;

10/1865

மற்றும், இந்திய வாரிசுரிமைச் சட்டம், 1865 இன் பிரிவு 4 இனால் எவரொருவர், எவரை, அவரோர் அவளோர் திருமணம் புரிந்து கொள்கிறாரோ அவரின் சொத்தில் திருமணத்தின் வாயிலாக நலன் எதனையும் அடையப் பெறுதல் ஆகாது என்றோ, அவருடைய அல்லது அவளுடைய சொந்தச் சொத் தினைப் பொறுத்தவரை எந்தச் செயலை அவரோ, அவளோ திருமணம் புரிந்து கொள்ளாதிருந்தால் செய்திருக்கக்கூடுமோ அந்தச் செயல் எதனையும் செய்யும் தகுமையற்றவராக ஆகிவிடமாட்டார் என்றோ சட்டமியற்றப்பட்டிருக்கிறது என்பதால் ;

மேலும், மேற்சொன்ன சட்டத்தின் செல்லாற்றலினால் இது எந்த மகளிரின் திருமணங்களுக்குப் பொருந்துகிறதோ அந்த மகளிர் அனைவரும், அவர்களிடம் உற்றமைந்துள்ள அல்லது அவர்களால் ஈட்டப்பெற்றுள்ள சொத்து அனைத்திற்கும் முழுச்சொத்துரிமையாளர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதாலும், அவர்களுடைய கணவன்மார்கள் தங்களுடைய திருமணத்தின் வாயிலாக அந்தச் சொத்தில் நலன் எதையும் ஈட்டப் பெறவில்லை; ஆனால், மேற்சொன்ன சட்டம், திருமணத்திற்கு முன்பு தங்களுடைய மனைவிமார்களால் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட உறுகடன்கள் பொருட்டான கடப்பாடுகளிலிருந்து அத்தகைய கணவன்மார்களுக்குக் காப்பளிக்க வில்லை என்பதாலும், அத்தகைய மனைவிமார்களாலோ, அவர்களுக்கு எதிராகவோ செய்யப்படும் கோருரிமைகளைச் செயலுறுத்துவதற்கு வெளிப்படையாக வகைசெய்யவில்லை என்பதாலும் ;

ஈங்கிதனால் பின்வருமாறு சட்டமியற்றப்படுகிறது :—

1. முன்னுரை

1. இந்தச் சட்டம், திருமணமான மகளிரின் சொத்துச் சட்டம், 1874 என்று குறுந்தலைப்பு வடிவகப்பெறும்.

2. இது, ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலம் நீங்கலாக, இந்தியா முழுவதையும் அளவி அளவுகை மற்றும் பொறுத்துறுகை.

ஆனால், இதில் அடங்கியுள்ள எதுவும், தனது திருமணத்தின்போது இந்து, முகமதிய, புத்த, சீக்கிய அல்லது சமண சமயத்தை ஒம்பிக் கொண்டிருந்த திருமணமான மகளிர் எவருக்குமோ, அத்தகைய திருமணத்தின்போது அந்தச் சமயங் களில் எதனையும் ஒம்பிக்கொண்டிருந்த அவள் கணவருக்கோ பொருந்துவது.

மற்றும், மாநில அரசாங்கம், அவ்வப்போது ஆணைவாயிலாக, இந்தச் சட்டம் இயற்றப்பட்டதிலிருந்து முன்மேலு செல்திறம் பெறுமாறோ பின்மேலு செல்திறம் பெறுமாறோ இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்கள் அனைத்தின் அல்லது அவற்றில் எதனின் செயற்பாட்டிலிருந்தும் எந்த இனம், பிரிவு அல்லது பழங்குடி எதனின் அல்லது ஓர் இனம், பிரிவு அல்லது பழங்குடியினுடைய பகுதியின் உறுப்பினர்களுக்கு அத்தகைய வகையங்களைப் பொருந்துதல் செய்வது இயலாதது அல்லது உகந்தது அன்று என்று அது கருதலாகுமோ அந்த இனம், பிரிவு அல்லது பழங்குடி எதனின் அல்லது ஓர் இனம், பிரிவு அல்லது பழங்குடியினுடைய பகுதி எதனின் உறுப்பினர்களுக்கும் விலக்களிக்கலாம்.

மாநில அரசாங்கம் அத்தகைய ஆணை எதனையும் முறித்தறவும் செய்ய
லாம்; ஆனால், அந்த முறித்தறவு முன்மேவு செல்திறம் எதனையும் உடைய
தாக இருத்தல் ஆகாது.

இந்தப் பிரிவின்படியான ஆணைகள் மற்றும் முறித்தறவுகள் அனைத்தும்
அதிகாரமுறை அரசிதழில் வெளியிடப்படுதல் வேண்டும்.

3. [தொடக்கம்] [நீக்கறவு செய்தல் சட்டம், 1876 இன் (12/1876)
பிரிவு 1 இனாலும் இணைப்புப்பட்டியலினாலும் நீக்கறவு செய்யப்பட்டது.]

II. திருமணமான மகளிரின் கூலி மற்றும் ஈட்டங்கள்

திருமணமான மகளிரின் ஈட்டங்கள் 1. இந்தச் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட பின்பு, திருமணமான மகளிர் எவ்
ராலும் நடத்தப்படுவதும், அவள் கணவரால் நடத்தப்படாததுமான தொழில்,
வாழ்தொழில் அல்லது வணிகம் எதிலும் அவளால் ஈட்டப் பெற்ற அல்லது
தனியான சொத் ஆதாயமாகப் பெறப்பட்ட கூலி மற்றும் ஈட்டங்கள்.

மற்றும், இலக்கியம், கலை அல்லது அறிவியல் திறன் எதனையும் பயன்
படுத்துவதன் வாயிலாக அவளால் அவ்வாறு ஈட்டப்பெற்ற பணம் அல்லது பிற
சொத்து எதுவும்.

மேலும், அத்தகைய கூலி, ஈட்டங்கள் மற்றும் சொத்திலிருந்தான சேமிப்புகள்
மற்றும் அவற்றின் முதலீடுகள் அனைத்தும் அவளுடைய தனியான சொத்
தாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்; மேலும், அவளுடைய வரவுச்சீட்டுகள்
மட்டுமே அத்தகைய கூலிக்கும், ஈட்டங்களுக்கும், சொத்திற்குமான சரியான
விலக்குச் சான்றிதழ்கள் ஆகும்.

III. மனைவிமார்களாலும் கணவன்மார்களாலும் செய்யப்படும் காப்பீடுகள்

திருமணமான மகளிர் காப்பீடு 5. திருமணமான மகளிர் எவரும், தம்முடைய சொந்தச் சார்பிலும், தம்
கணவரது சார்பில்லாமலும் காப்பீட்டு ஆவணம் ஒன்றைச் செய்து கொள்ளலாம்;
மற்றும், அந்த ஆவணமும், அதன் நலப்பயன் அனைத்தும், அதன் முகப்பிலேயே
அவளுடைய தனியான சொத்தாக உறுதிசெய்தல் வேண்டும் என வெளிப்படையாகக்
கூறப்பட்டிருக்குமாயின், அது அவ்வாறே செல்திறப்படுத்தப்படுதல்
வேண்டும்; மற்றும், அத்தகைய ஆவணத்தால் சான்றளிக்கப்படும் ஒப்பந்தம்,
ஒரு திருமணமாகாத மகளிருடன் செய்து கொண்ட ஒப்பந்தம் போன்றே செல்லுந்
தன்மையுடையது ஆகும்.

மனைவியின் நலப் 6. (1) திருமணமான ஆண் எவராலும் தம்முடைய சொந்த வாழ்நாள்
பயனுக்காகக் கணவரால் செய்யப்படும் காப்பீடு மீது செய்யப்பட்டதும், அதன் முகப்பிலேயே தன் மனைவியின் அல்லது தன்
மனைவி மற்றும் குழந்தைகளின் அல்லது அவர்களில் எவரின் நலப்பயனுக்கானது
என வெளிப்படையாகக் கூறப்பட்டதுமான ஒரு காப்பீட்டு ஆவணம், அவ்வாறு
வெளிப்படையாகக் கூறப்பட்ட நலனுக்கு இணங்க, தன் மனைவியின் அல்லது
தன் மனைவி மற்றும் குழந்தைகளின் அல்லது அவர்களில் எவரின் நலப்பயனுக்
கான ஒரு பொறுப்புக்கட்டளையாக உறுதி செய்யப்படுதலும், கொள்ளப்படுதலும்
வேண்டும்; மற்றும், அந்தப் பொறுப்புக்கட்டளையின் நோக்கம் எதுவும் எஞ்சி
நிற்கும் வரையில், அது கணவரின், அல்லது அவருடைய கடன்தருநர்களின்
கட்டாளுகைக்கு உட்படுத்தப்படுதலோ அல்லது அவரது இறங்கு சொத்தின்
பகுதியாக அமைதலோ ஆகாது.

அந்த ஆவணத்தின் வாயிலாகக் கிடைக்கப்பெறும் தொகை செலுத்தத்தக்க
தாகும்போது, தனியுறு பொறுப்புக் கட்டளையர்கள் அதனைப் பெற்றுக் கொள்
வதற்கும், வைத்துவருவதற்கும் உரியவாறு அமர்த்தப்பட்டிருந்தாலன்றி, எந்த
அலுவலகத்தில் அந்தக் காப்பீடு செய்யப்பட்டதோ அந்த அலுவலகம் அமைந்
துள்ள மாநிலத்தின் அதிகாரமுறைப் பொறுப்புக் கட்டளையரிடம் செலுத்தப்
படுதல் வேண்டும்; மற்றும், அந்த ஆவணத்தில் வெளிப்படையாகக்
கூறப்பட்ட பொறுப்புக் கட்டளையர்களின்மீது அவரால் அல்லது அப்போது இருந்து
வருகிற அத்தகையவர்களால் பெற்றுக்கொள்ளப்படுதலும், வைத்துவரப்படு
தலும் வேண்டும்.

மற்றும், அத்தகைய தொகைக்கான குறித்தனுப்புகையில், அவர் அதற்கென (அதிகாரமுறைப் பொறுப்புக்கட்டளையர் அலுவலகம் ஒன்றை அமைப்பதற்கு) சட்ட எண் 17/1864 இன் பிரிவு 10இன்படி ஓர் உயர்நீதிமன்றத்தால் அதன் பொறுப்புக்கட்டளையராக உரியவாறு அமர்த்தப்பட்டிருந்தாற் போன்றே, அனைத்துையும் பொறுத்த வகையில் அவர் அதே நிலையில் இருப்பவர் ஆவார்.

இதில் அடங்கியுள்ள எதுவும், எந்தக் காப்புறுதி ஆவணம் கடன்தருநர்களை மோசடி செய்யும் உட்கருத்துடன் செல்திறப்படுத்தப்பட்டிருக்கலாகுமோ அந்தக் காப்புறுதி ஆவணம் எதனின் வருமானத்திலிருந்து செலுத்தப்படவேண்டியதான கடன்தருநர் எவரின் உரிமையையும் அழிப்பதற்கோ, தடங்கல் செய்வதற்கோ செயற்பாடுடையது ஆகாது.

(2) பிரிவு 2இல் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும், உட்பிரிவு (1)இன் வகையங்கள், அதில் சுட்டப்பட்டவாறு—

(அ). (i) சென்னையில், 1913ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் முப்பத்தொன்றாம் நாளுக்குப் பின்பு, அல்லது

(ii) திருமணமான மகளிரின் சொத்து (நீட்டிப்புச்) சட்டம், 1959இன் தொடக்கத்தை ஒட்டி முன்பு எந்த பிற ஆட்சிநிலவரைக்கு இந்தச் சட்டம் அளவிட இருந்ததோ அந்தப் பிற ஆட்சிநிலவரை எதிலும், 1923ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் நாளுக்குப் பின்பு, அல்லது

(iii) திருமணமான மகளிரின் சொத்து (நீட்டிப்புச்) சட்டம், 1959 இன் தொடக்கத்தன்றும், அது முதற்கொண்டும் எந்த ஆட்சிநிலவரைக்கு இந்தச் சட்டம் அளவிட நிற்கிறதோ அந்த ஆட்சிவரை எதிலும், அத்தகைய தொடக்கத்தன்றோ, அதன் பின்போ

இந்து, முகமதியர், சீக்கியர் அல்லது சமணர் எவராலும்,

(ஆ) திருமணமான மகளிரின் சொத்து (நீட்டிப்புச்) சட்டம், 1959இன் தொடக்கத்தன்றோ, அதன் பின்போ, எந்த ஆட்சிநிலவரைக்கு இந்தச் சட்டம் அளவிட நிற்கிறதோ அந்த ஆட்சி நிலவரை எதிலும் புத்தமதத்தினர் ஒருவரால்

செய்துகொள்ளப்பட்டிருக்கிற எதேனும் காப்பீட்டு ஆவணம் எதனின் நேர்வில், பொருந்துறுதல் வேண்டும் :

வரம்புரையாக : இதில் அடங்கியுள்ள எதுவும்,—

(i) கூறு (அ) இன் உட்கூறு (i) அல்லது உட்கூறு (ii) பொருந்துறுகிற நேர்வு எதிலும் 1923 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் நாளுக்கு முன்பு, அல்லது

(ii) கூறு (அ) இன் உட்கூறு (iii) அல்லது கூறு (ஆ) பொருந்துறுகிற நேர்வு எதிலும், திருமணமான மகளிரின் சொத்து (நீட்டிப்புச்) சட்டம், 1959இன் தொடக்கத்திற்கு முன்பு

தகுதியுள்ள நீதிமன்றம் ஒன்றால் பிறப்பிக்கப்பட்ட தீர்ப்பாணை எதன்படியும் சேர்ந்தடைந்திருக்கிற அல்லது ஏற்கும்படி நேர்ந்திருக்கிற உரிமை அல்லது கடப்பாடு எதனையும் பாதித்தல் ஆகாது.

6-1-1959

IV. திருமணமான மகளிரால் மற்றும் அவர்களுக்கு எதிராக எடுக்கப்படும் சட்ட நடவடிக்கைகள்

திருமணமான மகளிர், சட்ட நடவடிக்கைகளை எடுக்கலாம்.

7. கூறப்பட்ட இந்திய வாரிசுரிமைச் சட்டம், 1865 இன் அல்லது இந்தச் சட்டத்தின் செல்லாற்றலினால், ஒரு திருமணமான மகளிரின் தனியான சொத்தாக இருக்கிற ஏதேனும் விவரிப்பையுடைய சொத்தினைத் திரும்பப்பெறுவதற்கான அவள் தமது சொந்தப் பெயரில் ஓர் உரிமைவழக்கைத் தொடுக்கலாம்; மற்றும், அவள் திருமணமாகாதவளாக இருந்தாற்போன்றே அத்தகைய சொத்தின் காப்பிற் காகவும், பாதுகாப்பிற்காகவும், அனைவருக்கும் எதிராக, உரிமையியல் மற்றும் குற்றவியல் இரண்டிலும் உள்ள அதே தீர்வழிகளைத் தமது சொந்தப் பெயரில் உடையவளாயிருப்பாள்; மேலும், அத்தகைய சொத்தினைப் பொறுத்து, அவள், திருமணமாகாதவளாக இருந்தாள் எனின், கடப்பாடுடையவளாக இருந்திருக்கிற உரிமைவழக்குகள், நீதிமுறைக்கட்டளைகள், ஆணைகள் ஆகியவற்றுக்குக் கடப்பாடுடையவள் ஆவாள்.

திருமணத்திற்குப் பிற்பட்ட உறுகடன் கண்களான மனைவியின் கடப்பாடு.

8. ஒரு திருமணமான மகளிர் (1866ஆம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் நாளுக்கு முன்போ பின்போ திருமணமாகியிருந்தால்), தனியான சொத்தினைக் கையுடைமை கொண்டிருப்பாளாயின் மற்றும் நபர் எவரும், அவளுடன் அத்தகைய சொத்தினைச் சுட்டிக்குறித்து ஓர் ஒப்பந்தம் செய்துகொள்வாராயின், அல்லது அத்தகைய ஒப்பந்தத் திலிருந்து எழுகிற அவளது கடமைப்பொறுப்பு, அவளது தனியான சொத்திலிருந்து செலுத்தித் தீர்க்கப்படும் என்னும் நம்பிக்கையின்பேரில், அந்த ஒப்பந்தத்தைச் செய்துகொள்வாராயின், அத்தகையவர், அவள்மீது வழக்கிடவும், அவளது தனியான சொத்தின் அளவுக்கு, ஒப்பந்தத் தேதியில் அவள் திருமணமாகாமல் இருந்திருந்து, தீர்ப்பாணையை நிறைவேற்றுகையில் அவள் திருமணமாகாமல் தொடர்ந்திருந்தால், அத்தகைய உரிமை வழக்கில் அவர் எவற்றைத் திரும்பப் பெற்றிருந்திருக்கலாகுமோ அவற்றை அவளுக்கு எதிராகத் திரும்பப் பெறுவதற்கும் உரிமைக் கொண்டவர் ஆவார் :

வரம்புரையாக : இதில் அடங்கியுள்ள எதுவும்—

(அ) எந்தச் சொத்தினை அல்லது அதில் ஒரு மகளிருக்குள்ள பயனளி உரித்தத்தை மாற்றல் செய்வதற்கு அல்லது அதன்மீது பொறுப்புரிமை சுமத்துவதற்கு அவளது திருமணத்தின்போது அவள் அதிகாரம் எதுவும் உடையவள் ஆகாள் என்ற வரைக்கட்டின்பேரில், அவளுக்கு அல்லது அவளுடைய நலப்பயனுக்காக மாற்றல் செய்யப்பட்டிருக்கிறதோ அந்தச் சொத்து எதிலிருந்தும் பற்றுகை மற்றும் விற்பனை வாயிலாகவோ பிறவாறாகவோ எதனையும் திரும்பப் பெறுவதற்கு அத்தகையவரை உரிமைக் கொண்டவராக ஆக்காது; அல்லது

(ஆ) வெளிப்படையாகவோ உட்கிடையாகவோ தன் மனைவியின் முக வாண்மை வாயிலாக ஒப்பந்தம் செய்து வாங்கப்பட்ட உறுகடன்கள் ஒரு கணவரின் கடப்பாட்டைப் பாதித்தல் ஆகாது.

V. மனைவியின் உறுகடன்களுக்கான கணவரின் கடப்பாடு

திருமணத்திற்கு முற்பட்ட மனைவியின் உறுகடன்களுக்காக கணவர் கடப்பாடுடையவர் ஆகார்.

9. 1865 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் முப்பத்தொன்றாம் நாளுக்குப் பின்பு திருமணம் புரிந்துகொண்ட ஒரு கணவர், அத்தகைய திருமணத்தின் காரணத்தினால் மட்டுமே, அவருடைய மனைவி, திருமணத்திற்கு முன்பு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்ட உறுகடன்களுக்கு உள்ளாகார், ஆனால், மனைவி அதற்காக வழக்கிடப் படுவதற்கு உள்ளாவாள்; மற்றும், அவருடைய தனியான சொத்தின் அளவுக்கு அவள் திருமணமாகாதவளாகத் தொடர்ந்து இருந்தாற்போன்றே, அத்தகைய உறுகடன்களைச் செலுத்தித் தீர்ப்பதற்குக் கடப்பாடுடையவள் ஆவாள் :

வரம்புரையாக : இந்தப் பிரிவில் அடங்கியுள்ள எதுவும், இந்தச் சட்டம் நிறைவேற்றப்படுவதற்கு முன்பு, ஒரு கணவர் தன் மனைவியின் திருமணத்திற்கு முற்பட்ட உறுகடன்களின் மறுபயனாகச் செய்து கொண்டிருக்கலாகும் ஒப்பந்தம் எதையும் செல்லுந்தன்மையற்றவையாக ஆக்காது.

VI. மனைவியின் நம்பிக்கை மோசடி அல்லது பாழாக்குதலுக்கான கணவரின் கடப்பாடு.

10. ஒரு மகளிர் திருமணத்திற்கு முன்போ பின்போ, ஒரு பொறுப்புக் கட்டளையராகவோ, பெண் நிறைவேற்றுநராகவோ, பெண் காப்பாட்சியாளராகவோ இருக்கிறவிடத்து, அவளுடைய கணவர், அந்தப் பொறுப்புக்கட்டளையிலோ காப்பாட்சியிலோ செயலுறுகிறார் அல்லது தலையிடுகிறார் என்றாலன்றி, அவளால் செய்யப்பட்ட நம்பிக்கை மோசடி எதற்காகவுமோ, இறந்துபோனவரின் இறங்கு சொத்தில் அவளால் விளைவிக்கப்பட்ட அல்லது செய்யப்பட்ட தவறான பயன் பாடு, இழப்பு அல்லது சேதம் எதற்காகவுமோ இறந்துபோனவருடைய சொத்தின் பகுதி எதனையும் தம் ஆளுகையில் கொணர்வதற்கான அசட்டையிலிருந்து எழுகிற அத்தகைய இறங்கு சொத்துக்கான இழப்பு எதற்காகவுமோ, கடப்பாடுடையவர் ஆகார்.

மனைவியின் நம்பிக்கை மோசடி அல்லது பாழாக்குதலுக்கான கணவரின் கடப்பாட்டின் அளவு.